

RECURSO CÍVEL Nº 5007363-35.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVONETE ALMEIDA MENGALI (AUTOR)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO FACULTATIVO. REAQUISIÇÃO QUALIDADE DE SEGURADO. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS em honorários de 10% sobre valor da condenação. Oportunamente remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

5007363-35.2024.4.02.5006

500003586208 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5007363-35.2024.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVONETE ALMEIDA MENGALI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso do INSS em face de sentença por meio da qual foi julgado procedente pedido para condená-lo a conceder aposentadoria por idade.

O recorrente alega basicamente que os períodos de contribuição como segurado facultativo reconhecidos na sentença **(01/07/2008 a 30/06/2011)** não podem ser computados como tempo de contribuição e para fins de carência, porque recolhidas extemporaneamente e após a perda da qualidade de segurado. Aduz que a última contribuição tempestiva teria ocorrido com relação à competência 09/2007, de forma que a qualidade de segurado facultativo manteve-se apenas até 15/04/2008.

Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente e revogada a tutela de urgência.

VOTO

Não assiste razão ao recorrente. Da análise de dados do CNIS, observa-se que os recolhimentos relativos às competências 01/07/2008 a 30/06/2011 foram realizados extemporaneamente, contudo houve a reaquisição da qualidade de segurado a partir de fevereiro de 2009, mesmo que excluídas as contribuições de 07/2008 a 01/2009, o autor perfaz mais de 15 anos, de modo que as contribuições posteriores podem sim ser computadas, o que é corroborado pelos prints de tela coligidos ao recurso:

Relações Previdenciárias									
Seq.	NIT		Origem do Vínculo			Tipo Filiado no Vínculo		Data Início	Data Fim
2	116.87608.88-6		RECOLHIMENTO			Facultativo		01/07/2008	30/06/2011
Contribuições									
Competência	Data Pgto.	Contribuição	Salário	Contribuição	Indicadores	Competência	Data Pgto.	Contribuição	Salário
07/2008	04/02/2009	83,00		415,00		08/2008	04/02/2009	83,00	415,00
09/2008	04/02/2009	83,00		415,00		10/2008	04/02/2009	83,00	415,00
11/2008	04/02/2009	83,00		415,00		12/2008	04/02/2009	83,00	415,00
01/2009	20/02/2009	101,32		506,60		02/2009	17/04/2009	111,56	557,80
03/2009	17/04/2009	100,00		500,00		04/2009	19/05/2009	110,72	553,60
05/2009	23/06/2009	102,64		513,20		06/2009	20/07/2009	101,65	508,25
07/2009	18/08/2009	100,00		500,00		08/2009	18/09/2009	100,99	504,95
09/2009	20/10/2009	101,65		508,25		10/2009	20/11/2009	101,32	506,60
11/2009	18/12/2009	100,99		504,95		12/2009	20/01/2010	100,99	504,95
01/2010	19/02/2010	102,67		513,35		02/2010	19/03/2010	103,34	516,70
03/2010	20/04/2010	103,65		518,25		04/2010	20/05/2010	102,99	514,95
05/2010	16/06/2010	102,33		511,65		06/2010	20/07/2010	103,65	518,25
07/2010	17/08/2010	102,33		511,65		08/2010	20/09/2010	103,65	518,25
09/2010	20/10/2010	103,99		519,95		10/2010	19/11/2010	102,99	514,95
11/2010	20/12/2010	103,65		518,25		12/2010	20/01/2011	102,99	514,95
01/2011	17/02/2011	108,66		543,30		02/2011	23/03/2011	112,74	563,70
03/2011	19/04/2011	109,66		548,30		04/2011	18/05/2011	109,66	548,30
05/2011	20/06/2011	110,65		553,25		06/2011	20/07/2011	109,99	549,95

Tipo Filiado no Vínculo	Matrícula do Trabalhador	Data Início	Data Fim	Últ
Facultativo		01/01/2005	30/09/2007	
Facultativo		01/07/2008	30/06/2011	

Ante o exposto, **CONHEÇO DO RECURSO**, porque satisfeitos os pressupostos legais, e **VOTO POR NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS em honorários de 10% sobre valor da condenação.** Oportunamente remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição.

5007363-35.2024.4.02.5006

500003586207 .V5